



PUTUSAN

Nomor 3634 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT WISANGGENI MITRA SEJAHTERA, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Batu Nomor 82-83, RT 08, RW 06, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, diwakili oleh Direktur Utama, Gidion Simamora, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanti Fitria Harahap, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Elang Emas 2, Blok C-6 Nomor 10, Perumahan Tanjung Mas Estate, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan 12350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT BHANDA GHARA REKSA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Kali Besar Timur Nomor 5-7, RT 3, RW 6, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, diwakili oleh Direktur Utama, M. Kuncoro Wibowo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Purnomo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Kantor Hukum Wahyu Purnomo & Partners*, beralamat di Jalan Woltermonginsidi Nomor 73, Zeework lantai 3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q GUBERNUR DKI JAKARTA c.q WALIKOTA JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29, Kebon Bawang, RT 19, RW 05, Kebon Bawang,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3634 K/Pdt/2023



Tanjung Priok, diwakili oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko, AP. M.Si., dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Sumiyati, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bagian Hukum Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) c.q. BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, RT 10, RW 08, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, diwakili oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjalankan isi putusan ini terlebih dahulu yaitu membayar kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Penggugat walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3634 K/Pdt/2023



4. Menghukum Tergugat I atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu:

4.1. Kerugian materiil:

- a. Biaya pembangunan dan jasa atas progress 42,870%, sebesar Rp3.861.000.000,00;
- a. Bunga Bank sebesar 3% per bulan dari Rp3.861.000.000,00 dikali 14 bulan yaitu terhitung mulai tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan dan Agustus 2017, sebesar Rp1.621.620.000,00;
- a. Biaya pengurusan perkara *a quo* sebesar Rp386.100.000,00 seluruhnya sebesar Rp5.868.720.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- d. Bunga bank sebesar 3% per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dibayar lunas;

4.2. Kerugian imateriil:

Karena Penggugat kehilangan kepercayaan dari pelanggan yang diperhitungkan sebesar Rp6.000.000.000,00;

5. Menghukum Tergugat I atau Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari apabila lalai memenuhi isi putusan ini;

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara ini;

5. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat cacat *error in persona* (*exceptio in persona*);

Eksepsi Tergugat III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*);
2. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yaitu:

- Kerugian materiil:

Kerugian terhadap Pembangunan Gudang dan Emplasemen Cold Storage sebesar Rp3.133.021.000,00

Kerugian atas pembayaran terhadap vendor sebesar Rp4.017.525.000,00

- Kerugian imateriil:

Kerugian atas hilangnya potensi pemasukan sebesar Rp2.648.000.000,00 sehingga total kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp9.798.546.000,00

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 546/Pdt.G/2017/PN Jkt. Brt., tanggal 8 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3634 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 336/PDT/2020/PT DKI., tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 546/Pdt.G/2017/PN Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Wisanggeni Mitra Sejahtera;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 336/PDT/2020/PT DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 546/Pdt.G/2017/PN Jkt. Brt., tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3634 K/Pdt/2023



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjalankan isi putusan ini terlebih dahulu yaitu membayar kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Penggugat walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi dari para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu:

1. Kerugian materiil:

- a. Biaya pembangunan dan jasa atas progress 42,870%, sebesar Rp3.861.000.000,00
- b. Bunga Bank sebesar 3% per bulan dari Rp3.861.000.000,00 dikali 14 bulan yaitu dihitung mulai tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan dan Agustus 2017, sebesar Rp1.621.620.000,00
- c. Biaya pengurusan perkara *a quo* sebesar Rp386.100.000,00 seluruhnya sebesar Rp5.868.720.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- d. Bunga Bank sebesar 3% per bulan dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dibayar lunas

2. Kerugian imateriil:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2017 (surat gugatan) kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 20 November 2020 dan tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa perkara *a quo* adalah terkait perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor DUT/091/SPK-PO/UM/II.2016 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Satu Unit Gudang dan Emplasemen Cold Storage di lokasi PT Bhandha Ghara Rekso (Pesero), Jalan Boulevard BGR, Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dimana menurut Penggugat terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak memasukkan pembangunan *a quo* ke dalam rencana kerja sampai kepada tahap pembangunan di atas zona jalur hijau (H4) dan Tergugat II tidak melakukan sosialisasi dan tidak memberitahukan secara spesifik kepada Tergugat I bidang tanah milik Tergugat I yang terkena zona jalur hijau serta Tergugat III mengabaikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1366 KUHPerdara alinea ketiga, perbuatan Para Tergugat tersebut menurut Penggugat telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" dan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara yaitu "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat telah melakukan pekerjaan dengan bobot penyelesaian 42,870%, akan tetapi belum dibayar oleh Tergugat I dengan alasan berdasar hasil audit yang



dilakukan oleh Tergugat III, lokasi pembangunan gudang dan *emplasemen cold storage* adalah termasuk zona jalur hijau (H4);

- Bahwa terbukti terdapat kelalaian Tergugat I karena tidak memasukkan rencana pembangunan gudang dan *emplasemen cold storage* di Cabang DKI Jakarta ke dalam program kerjanya sampai kepada pengumuman pendaftaran pengajuan penawaran secara terbuka, dan kelalaian Tergugat II karena tidak melakukan sosialisasi PERDA Nomor 1 Tahun 2012 dan tidak memberitahukan secara spesifik kepada Tergugat I bidang tanah mana saja dari milik Tergugat I tersebut masuk zona jalur hijau yang di atasnya tidak dapat didirikan bangunan, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan untuk menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan kerugian yang senyatanya diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.345.500.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 6% setahun terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WISANGGENI MITRA SEJAHTERA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 336/PDT/2020/PT DKI., tanggal 19 Agustus 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 546/Pdt.G/2017/PN Jkt. Brt., tanggal 8 Oktober 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WISANGGENI MITRA SEJAHTERA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 336/PDT/2020/PT DKI., tanggal 19 Agustus 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 546/Pdt.G/2017/PN Jkt. Brt., tanggal 8 Oktober 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.345.500.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6% petahun terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dah selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3634 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3634 K/Pdt/2023